

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4670/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย สม อัน นา สา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 213, มาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกลักไม้เต็ง 57 แผ่น ไม้แคมป์ส 21 แผ่น แต่ในทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ไม้ที่จำเลยทั้งหกลักไปเป็นไม้ยาง 47 แผ่น ดังนี้ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง จึงต้องยกฟ้องกรณีดังกล่าว แม้จำเลยบางคนไม่ได้อุทธรณ์และฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกฟ้องถึงจำเลยเหล่านั้นได้เพราะเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกได้ร่วมกันลักเอาไม้เต็ง 57 แผ่น ไม้ยาว 3 เมตร 17 แผ่น และไม้ยาว 3.50 เมตร 4 แผ่น ของผู้เสียหายโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ถึงจำเลยที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7), (11) ประกอบ มาตรา 336 ทวิ

จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 6 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) ประกอบมาตรา 336 ทวิพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยทั้งหกให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 6 กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งหกร่วมกันลักเอาไม้เต็ง 57 แผ่น ไม้ยาว 3 เมตร 17 แผ่น และไม้ยาว 3.50 เมตร 4 แผ่นของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้ไม้ของกลาง ซึ่งไม้ของกลางที่ยึดมาได้เป็นไม้เต็ง 57 แผ่น ไม้แคมป์สนหนา 2 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตรจำนวน 17 แผ่น และไม้ชนิดและขนาดเดียวกันแต่ยาว 3.50 เมตรจำนวน 4 แผ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม้ยาว 3 เมตร 17 แผ่นและไม้ยาว 3.50 เมตร 4 แผ่นตามฟ้อง ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นไม้ชนิดใดนั้นก็คือไม้แคมป์สนนั่นเอง ส่วนในทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ไม้ที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยที่ 6 กับพวก ลักเอาไปเป็นไม้อย่าง 47 แผ่นซึ่งแตกต่างจากที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 6 กับพวกลักเอาไม้เต็ง 57 แผ่น ไม้แคมป์สน 21 แผ่น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องกรณีจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 6 กับพวกร่วมกันลักเอาไม้ของผู้เสียหายไปตามที่โจทก์ฟ้องจึงลงโทษจำเลยที่ 6 ไม่ได้ เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 6 ไม่มีความผิด แม้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5

ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ไม่ได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องได้ด้วยเพราะเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ